

業務委託契約書（雛形）

業務委託契約書

委託者（以下「甲」という）と受託者（以下「乙」という）は、甲が乙に対して業務を委託することについて、以下の通り合意する。

第 1 条（業務の内容）

甲は乙に対し、次の業務（以下「本件業務」という）を委託する。

1. 業務名：{{service_name}}
2. 業務内容：{{service_description}}
3. 納入物：{{deliverables}}
4. 納期：{{delivery_date}}

第 2 条（契約期間）

本契約の有効期間は、{{start_date}} から {{end_date}} までとする。ただし、期間満了の 1 か月前までに双方から別段の意思表示がない場合、本契約は同一条件で 1 年間自動更新されるものとする。

第 3 条（報酬）

1. 報酬額：{{amount}} 円（税込）
2. 支払方法：甲は乙に対し、報酬を次の方法により支払う。
 - 支払日：毎月末日締め翌月末日支払い
 - 支払方法：乙の指定する金融機関口座への振込
 - 振込手数料：甲負担

第 4 条（再委託の禁止）

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

第 5 条（納入物の権利帰属）

本件業務の成果物に関する著作権（著作権法第 27 条および第 28 条に定める権利を含む）は、乙から甲への納入と同時に、甲に移転する。ただし、当該成果物に含まれる汎用的なプログラム

コード等については、乙に留保される権利とする。

第 6 条（秘密保持）

乙は、本契約の履行に際して知得した甲の秘密情報（技術情報、営業情報、財務情報、その他甲が秘密として指定した情報をいう）を、第三者に開示または漏洩してはならない。この義務は、本契約終了後 3 年間有効に存続する。

第 7 条（瑕疵担保責任）

乙は、納入物に隠れた瑕疵があった場合、甲に対して瑕疵担保責任を負う。ただし、乙の責任範囲は、当該瑕疵により生じた直接損害の額を上限とし、報酬総額の範囲内とする。

第 8 条（損害賠償）

1. 乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して当該損害を賠償する責任を負う。
2. 前項の損害賠償額は、報酬総額を上限とする。ただし、乙の故意または重大な過失による場合は、この限りではない。

第 9 条（契約の解除）

次の各号のいずれかに該当する場合、相手方は、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

1. 相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めた催告後も是正しない場合
2. 相手方が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立てを受けた場合
3. 相手方が差押、仮差押、仮処分または競売の申立てを受けた場合

第 10 条（反社会的勢力の排除）

乙は、自己が次のいずれにも該当しないこと、および今後も該当しないことを保証する。1. 暴力団 2. 暴力団員 3. 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 4. 暴力団準構成員 5. 暴力団関係企業 6. 総会屋等（以下「反社会的勢力」という）

第 11 条（契約の変更）

本契約の内容を変更する場合、甲乙協議の上、書面により行うものとする。

第 12 条（協議事項）

本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。

第 13 条（準拠法・管轄裁判所）

本契約の解釈および本契約に起因する紛争については、日本法を適用し、`{{court_jurisdiction}}` 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙各 1 通を保有する。

甲

住所：氏名または名称：印：

乙

住所：氏名または名称：印：

締結日：2025 年 月 日